

한국콘텐츠진흥원

징 계 요 구

제 목 내·외부 갑질 및 업무추진비 부당 집행 등
소 관 부 서 한국콘텐츠진흥원 인사팀
조 치 기 관 한국콘텐츠진흥원
문책 대상자 ●●● ▲▲(생년월일 : 0000. 0. 00)

내 용

1. 업무 개요

위 사람은 2019년 1월 14일부터 2021년 11월 감사일 현재까지 한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) ●●●으로서 ---, --- 사업 등을 총괄하여 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 조사결과 확인된 문제점

가. 복무 태만

진흥원 「인사규정」 제22조에 따르면 직원은 직장을 무단으로 이탈하여서는 아니 되고, 진흥원이 내부망에 게시한 ‘복무방침1)에 따르면 직원이 출장을 위해 하루 전에 이동할 경우 출장명령서에 그 사유를 반드시 기재하도록 되어 있으므로, 출장신청서에 전일 이동 유무 및 그 사유를 기재하여 승인을 받은 후 전일 출장지로 이동하여야 한다.

1) 복무 관련 안내(2020. 1. 8. 내부행정시스템 게시): 출장 전일 이동 시, 출장신청서에 반드시 사유를 기재하여야 함

진흥원 「여비지급규칙」(이하 “여비규칙”) 제8조²⁾에 따르면 식사가 제공되는 경우 해당 식수만큼 식비를 차감하여 여비를 지급하도록 되어 있다.

그런데 ▲▲은 출장신청서에 전일 이동 유무 및 그 사유를 기재하지 않은 채, 다음 날(특히 금요일) 출장이 계획되어 있다는 이유로 [표 1]과 같이 2020년 7월부터 2021년 6월까지 총 15회 근무시간 중 거주지가 있는 수도권으로 이동하는 등 근무지를 무단으로 이탈하였다.³⁾

[표 1] ▲▲ 본부장의 복무 부당 처리 내역(2020. 7. ~ 2021. 6.)

연번	출장일자	출장 전일 기차표 발급 내역	비고
1	2020. 07. 09.(목)	2020. 07. 08.(수) 나주 16:28 → 행신 19:01	복무 미처리 ⁴⁾
2	2020. 08. 06.(목)	2020. 08. 05.(수) 나주 16:28 → 용산 18:32	
3	2020. 08. 21.(금)	2020. 08. 20.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
4	2020. 08. 28.(금)	2020. 08. 27.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
5	2020. 09. 04.(금)	2020. 09. 03.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
6	2020. 12. 04.(금)	2020. 12. 03.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
7	2021. 01. 15.(금)	2021. 01. 14.(목) 나주 14:20 → 용산 16:30	
8	2021. 01. 22.(금)	2021. 01. 21.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
9	2021. 03. 05.(금)	2021. 03. 04.(목) 나주 16:27 → 용산 18:31	
10	2021. 03. 12.(금)	2021. 03. 11.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
11	2021. 03. 25.(목)	2021. 03. 24.(수) 나주 16:27 → 행신 19:02	
12	2021. 05. 14.(금)	2021. 05. 13.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
13	2021. 05. 18.(화)	2021. 05. 17.(월) 나주 16:27 → 행신 19:02	
14	2021. 06. 04.(금)	2021. 06. 03.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
15	2021. 06. 11.(금)	2021. 06. 10.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	

자료: 국무조정실 송부자료 및진흥원 자료 재구성

또한 2019. 11. 4. 전남정보문화산업진흥원(전남 나주 소재) 외부강의 시에는 연가·출장 등의 복무 처리를 하여야 하는데도, 외부강의 신고만 하고 복무처리 없이 출강하였다.

나. 외부강의 신고 등 규정 위반

2) 제8조(여비계산) ⑤ 식비는 출장일수에 따라 이를 지급한다. 단, 식사가 제공되는 경우 해당 식수만큼 식비를 차감하여 지급하고 ... (생략)

3) ▲▲의 거주지는 경기도 고양시 일산동구 마두동이며, 15회 중 11회가 금요일 출장임

4) 카드인식시스템을 설치·운영하고 있으나, 나을 때는 카드를 인식하지 않아도 자동으로 문이 열리는 시스템으로 마지막 카드 인식 기록을 퇴근시간으로 보기 어려움. 다만, 이동(진흥원→나주역) 소요시간(버스 30분)을 고려할 때, 최소 16시(2020. 1. 14.(목)의 경우 13시 50분)에는 퇴근한 것으로 추정됨

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제10조 제2항⁵⁾, 같은 법 시행령 제26조⁶⁾ 및 진흥원 「임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제18조의 2⁷⁾에 따르면 직원이 사례금을 받는 외부강의 활동 시에는 사례금의 총액 및 상세 명세를 소속 기관장에게 그 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고 하도록 되어 있고, 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완 하도록 되어 있다.

그런데 ▲▲은 [표 2]와 같이 2019년부터 2020년까지 실시한 외부강의 총 4건에서 사례금을 잘못 알았다거나, 수령 후 통장을 확인하지 못하였다는 사유 등으로 총 531,600원을 축소 신고하였다.

[표 2] ▲▲ 본부장의 사례금 수령액 축소신고 내역(2019년 ~ 2020년)

(단위 : 원)

연번	활동일자	요청기관	외부강의 등 신고내용	진흥원 신고 금액(A)	국세청 신고 ⁸⁾ 금액(B)	축소 신고 금액(B-A)	비고
1	2019. 7. 5.		2019년 아트앤디지털테크 창작지원 사업운영 업체 선정	500,000	610,000	110,000	수당 500,000 교통비 110,000
2	2020. 8. 13.		원장추천위원회 1차 회의	200,000	300,000	100,000	-
3	2020. 8. 12.		콘텐츠산업 청년일자리 창출 리쇼어링 프로젝트 참여기업 선정평가	200,000	300,000	100,000	-
4	2020. 2. 17.		NICE 네트워크 활성화 전북콘텐츠산업 발전 포럼 발제	400,000	621,600	221,600	수당 590,000 교통비 31,600
합계				1,300,000	1,831,600	531,600	-

자료: 국무조정실 송부자료 및 진흥원 자료 재구성

- 5) 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ② 공직자들은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다.
- 6) 제26조(외부강의등의 신고) ① 법 제10조제2항 본문에 따라 같은 조 제1항에 따른 외부강의등(이하 “외부강의등”이라 한다)을 신고하려는 공직자들은 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 소속기관장에게 제출하여야 한다. (생략)
4. 사례금 총액 및 상세 명세 (생략)
- ② 제1항에 따른 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다.
- 7) 「청탁금지법」 제10조 제2항, 같은 법 시행령 제26조 제1항 및 제2항과 내용 동일
- 8) 외부강의 등을 요청한 기관이 사례금을 지급하고 국세청에 제출한 기타소득 지급명세서상 금액(소득세법상 기타소득)

다. 업무추진비 부담 집행

기획재정부는 2020년 한시적으로 정부 차원의 경기 부양 등을 위해 업무추진비 선결제를 일부 허용하였는데, 기획재정부 「2020년 예산 및 기금운용계획 집행지침」⁹⁾에 따르면, 선결제 시 지출목적, 예상금액, 장소 등에 대해 사전 결재를 받도록 되어 있으며, 진흥원 「업무추진비 세부 집행지침」(이하 “집행지침”이라 한다) 제5조¹⁰⁾에 따르면, 직원이 업무추진비 등을 사용할 때에는 건별·일자별로 집행대상의 소속·직급 및 성명 등을 명확히 기재하도록 되어 있다.

그런데 ▲▲은 정부 방침을 따른다는 이유로¹¹⁾, [표 3]과 같이 선결제에 대한 사전 결재를 받지 않은 채 대계수산(전남 나주 소재)에서 2회(2021. 5. 6.(목), 2021. 6. 21.(월)) 총 620,000원을 업무추진비¹²⁾로 선결제하고, 허위로 참석자를 기재하여 식사한 것으로 정산하였다.¹³⁾

[표 3] 선결제 업무추진비 허위정산 내역

사용일시 (사용장소)	사용목적	집행액(원)	참석자 현황	
			증빙서류상 참석자	실제 참석자
2021.5.6.(목) (대계수산)	지역 거점기관 활성화 방안 논의	300,000	(내부 8) ▲▲, ▽▽▽, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (외부 2) 000, 000	없음 (미사용)
2021.6.21.(월) (대계수산)	메타버스 시범도시	320,000	(내부 4) ▲▲, 000, 000, 000 (외부 7) 000, 000, 000, 000,	없음 (미사용)

9) 기획재정부 ‘2020년 예산 및 기금운용계획 집행지침’

업무추진비 지출시, 연내 지출목적·장소·금액 등이 예측 가능한 경우 아래의 절차를 준수하여 해당 업체에 선결제할 수 있다. 단, 선결제 및 사후정산은 정부구매카드를 사용하여야 한다.(생략)

- 지출목적·예상금액·장소 등 지출 관련 기본정보에 대해 사전에 내부결재를 받아야 한다.

- 선결제시 해당 업체와 사용기간·금액·사후 정산절차 등에 관한 증빙서류를 작성하여야 한다.

- 실제로 업체를 이용한 후에는 사용금액·장소·일시·참석자 등 업무추진비 공통지침에 따른 증빙서류를 보완해야 한다.

10) 제5조(집행근거 및 정산) ② 집행결과는 “업무추진비 지출품의서”에 의하여 건별·일자별로 집행목적·일시·장소·집행대상의 소속, 직급 및 성명 등 사용 용도를 명확히 기재하여 보고 하여야 한다.

11) 코로나19 상황에 따른 선결제는 기재부가 2020년도 예산집행지침에 한정하여 허용하였으며, 진흥원 회계부서는 선결제에 따른 사후관리 불투명성 등에 따라 선결제를 실시하지 않기로 내부 방침을 세웠었다고 진술함(경영지원팀 예산총괄 과장 김태희)

12) 진흥원은 본부장급에게 연간 480만 원의 업무추진비를 배정하고 있음

13) ▲▲은 대계수산에서 선결제한 62만원을 아직 사용하지 않았다고 진술함

사용일시 (사용장소)	사용목적	집행액(원)	참석자 현황	
			증빙서류상 참석자	실제 참석자
	사업논의		000, 000, 000	
합계		620,000	-	-

자료: 국무조정실 송부자료 및 진흥원 제출자료 재구성

또한 ▲▲은 [표 4]와같이 업무추진비를 사용하여 다수의 초과 또는 허위집행한 사실을 확인 하였다. 일자별 부당사용 내역은 다음과 같다.

① 2020. 5. 14. ▲▲은 수산해물에서 외부 참가자 없이 내부 참가자 6명만이 참석하여 사업진행비를 사용하여 기준 최고 금액인 180,000원(1인당 3만원 × 6명)에서 73,000원을 초과하여 부적정하게 집행하였다.

[표 4] 업무추진비 정산 시 참석자 허위기재 내역

연번	구분	사용자	사용처	금액(원)	사용일자	예산과목	실제 참석자 수(명)	환수대 상액(원)
①	초과 사용	▲▲,▽▽▽	수산해물	253,000	2020.05.14.	사업진행비	내부(6)	73,000
②	초과 사용	▲▲,▽▽▽	해미연	252,000	2020.06.09.	사업진행비	내부(2)외부(3)	102,000
	초과 사용	▲▲,▽▽▽	해미연	270,000	2020.06.16.	사업진행비	내부(2)외부(5)	60,000
③	허위 사용	▲▲	(주)동해안	248,000	2020.09.18.	사업진행비	내부(1)외부(5)	248,000
④	초과 사용	▲▲,▽▽▽	(주)철철	330,000	2020.11.13.	사업진행비	내부(3)외부(4)	120,000
⑤	허위 사용	▲▲	대계수산	120,000	2021.01.13.	업무추진비	내부(2)외부(1)	30,000
⑥	초과 사용	▲▲,▽▽▽	연방죽참숯 불구이	150,000	2021.01.19.	사업진행비	내부(2)외부(2)	30,000
⑦	허위 사용	▲▲	평양식당	158,000	2021.03.05.	업무추진비	내부(1)외부(3)	신고
⑧	허위 사용	▲▲	응기그룹	80,000	2021.04.27.	사업진행비	내부(2)	80,000
⑨	허위 사용	▲▲	대계수산	119,400	2021.05.12.	업무추진비	내부(1)외부(3)	-
⑩	허위 사용	▲▲	남평한우촌	377,890	2021.06.21.	업무추진비	내부(5)	227,890
⑪	허위 사용	▲▲	마포머구리	125,000	2021.07.02.	업무추진비	내부(1)외부(3)	5,000
합계								970,890

② 2020. 6. 9.과 2020. 6. 16.에 [표 5]와 같이 당초 사업진행비 집행을 계획할 때에는 2021. 6. 9.에는 내부 회의 참여자 6명이, 2021. 6. 16.에는 4명이 참석

하는 것으로 기안하였으나, 실제로는 ▲▲ 본부장과 ▽▽▽ 팀장만 참석하였고 외부인은 각각 3인과 5인이 참석하였다. 그 결과 2021. 6. 9.에는 기준 최고 금액을 102,000원 2021. 6. 16.에는 60,000원을 초과하여 부적정하게 집행하였다.

[표 5] 사례 ②의 세부 내역

(단위: 원)

구분	내부		외부(B)	합계(A+B)	집행액	환수 대상액
	계획기안	실제(A)				
2020.06.09.	6명	2명(▲▲, ▽▽▽)	3명	5명(기준최고금액 150,000원)	252,000	102,000
2020.06.16.	4명	2명(▲▲, ▽▽▽)	5명	7명(기준최고금액 210,000원)	270,000	60,000

③ 2020. 9. 18. ‘--- 최종 기획안 회의 결과’ 보고에서 회의는 10:00부터 12:00까지 광화문 분원에서 개최 되었다. 그런데 처리된 사업진행비 증빙 영수증은 ▲▲ 본부장이 본인 카드로 서울 마포구 동교동에 있는 동해안에서 21:13에 결제하여 해당 회의와 관계없이 사용하였다. 또한 회의 참가자였던 ▲▲ 본부장 이외의 실감콘텐츠팀 직원 5명은 모두 저녁 식사 자리에 참석하지 않았다고 확인하여 결과적으로 사업진행비를 전액 허위로 집행하였다.

④ 2020. 11. 13. 철철(서울 종로구 소재)에서 사용한 사업진행비는 ▲▲ 본부장과 ▽▽▽ 팀장 등 내부 3인이 참여하였다. 외부 4인이 모두 참여 하였다고 해도 기준최고액 210,000원에 비해 120,000원을 초과하여 부적정 집행 하였다.

⑤ 2021. 1. 13. 대계수산(전남 나주 소재)에서 ▲▲ 본부장은 업무추진비로 사용한 내부 2명 외부1명 총 3명이 참석한 식사비용이 기준금액을 초과하자, 참가하지 않은 내부 인원 1명을 추가해 결과보고 하여 업무추진비를 허위로 집행 하였다.

⑥ 2021. 1. 19. 연방죽참숯불구이(전남 나주 소재)에서 150,000원을 사업진행비로 집행하면서 기준 최고 금액을 3만원 초과하여 부적정 집행하였다.

⑦ 2021. 3. 5. ▲▲ 본부장은 평양식당(서울 용산구 소재)에서 참석자 6명 (▲▲ 본부장, ㄴㄴㄴ 라이엇게임즈 실장, ㄷㄷㄷ 크래프톤 실장, ㄹㄹㄹ 카카오 게임즈 팀장, ㄱㄱㄱ 네오위즈 팀장, ㄴㄴㄴ 가천대 교수)이 참석한 업무 추진비를 사용한 것으로 결과보고 하였다. 이는 2020. 12. 24.부터 2021. 5. 3.까지 「사회적거리두기 방역지침」의 5명 이상 사적모임 금지 원칙을 위반한 것이다. 이에 대해 ▲▲ 본부장은 본인이 사후 확인 결과 ㄹㄹㄹ 팀장과 ㄴㄴㄴ 교수는 식사 하지 않았던 것으로 얘기하고 있다. 이는 국무조정실 조사에서 한 답변을 번복한 것으로 명확한 사실관계 확인이 곤란하다.

⑧ 2021. 4. 27. ▲▲ 본부장과 ㄱㄱㄱ 주임은 선정릉역 부근에 있는 스코넥 엔터테인먼트에서 오후 13:00부터 회의를 위해 오전 8시 47분 동일 KTX를 타고 나주에서 용산으로 이동하였다. 용산역 도착시간은 10시 58분이었다. ▲▲ 본부장과 ㄱㄱㄱ 주임은 용산역에서 선정릉역 인근으로 이동하여 근처에 있는 라마다호텔 별관 식당에서 식사를 한 후 12:30에 2명이 80,000원을 사업진행비로 사용하였다. ▲▲ 본부장은 해당 영수증과 해당 식사에 대한 기억이 없다고 증언하였으나 ㄱㄱㄱ 주임은 해당 건을 인정하였다. 본 건은 ▲▲ 본부장이 회의 시작 전 담당자와 출장지에서의 점심 식사비를 사업진행비로 처리한 허위 집행건으로 전액 환수 대상이다.

⑨ 2021. 5. 12. ▲▲ 본부장은 대계수산(전남 나주 소재)에서 12:21 업무추진비 119,400원을 사용하고 내부 3인을 포함하여 총 4명이 식사한 것으로 결과보고 하였다. 그러나 내부 3인은 해당 식사에 참여하지 않았다고 증언 하였다. 이에 ▲▲ 본부장은 ㄴㄴㄴ, ㄷㄷㄷ, ㄹㄹㄹ 총 4명 식사에 참석 했다고 번복하여 진흥원에 허위로 결과보고 하였다.

⑩ 2021. 6. 21. ▲▲본부장은 업무추진비로 남평한우촌(전남 나주 소재)에서

377,890원을 사용하면서 내부 5명 외부 8명이 참석하여 총 13명이 식사한 것으로 업무추진비 지출명세서를 작성 보고하였다. 그러나 ▲▲ 본부장은 내부 5명만 참석한 식사였다고 증언 하여 기준 최대 금액을 227,890원 초과하여 업무추진비를 허위로 과도하게 집행하였다.

⑪ 2021. 7. 2. ▲▲ 본부장은 마포머구리(서울 마포구 소재)에서 125,000원을 사용하면서 외부인 4명과 함께 총 5명이 식사한 것으로 업무추진비 지출명세서를 작성 보고하였다. 이에 대해 ▲▲ 본부장은 실제 당초 외부 4인과는 회의를 했으나 식사는 그와 별개로 가천대 日日日 교수, 충남정보화산업진흥원 人人人 본부장, 라우드커뮤니케이션 人人人 대표와 식사하였다고 번복하여 5,000원을 초과 집행하였다.

위에서 기술한 바와 같이(①~⑪) ▲▲ 본부장은 참석자가 기억나지 않거나, 한도(1인당 3만원)¹⁴⁾내 집행을 맞추기 위해 총 11건의 업무추진비 정산 시 참석자를 허위로 기재하는 등 행동강령¹⁵⁾ 및 집행지침을 위반하였다.

▲▲ 본부장은 2021. 1. 13.(수), 2021. 3. 5.(금), 2021. 6. 21.(월), 2021. 7. 2.(금)에 사용한 업무추진비 참석자 명단을 허위로 기재한 사실 및 이에 따른 규정 위반을 인정하며, 선결제의 경우 업무추진비 세부집행지침에 대한 이해가 부족하여 규정을 위반한 것임을 인정하였다. 그 외의 건은 기억이 나지 않는다고 답하였으나 다른 내부 참석자들이 참여하지 않은 것을 확인하였다.

라. 내·외부 갑질

14) 진흥원은 규정에 명시되어 있지 않으나 매년 예산편성 및 집행지침을 통해 자체적으로 업무추진비를 1인당 3만원의 범위 내에서 사용하고 있음

15) 제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 사적 용도로 사용하여 소속기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.
제10조(투명한 회계 관리) 임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

행동강령 제25조의2(임직원의 상호존중)에 따르면 ① 임직원은 동료 또는 상하 간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지키고 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 하급자는 상급자를 존중하고 상급자는 하급자를 인격적으로 대우함으로써 상호 신뢰할 수 있는 직장분위기를 만든다. 라고 되어 있다.

「취업규칙」 제7조에서는 직원은 상호간에 인격을 존중하고, 공정하게 직무를 수행하여야 하며, 상급자는 솔선하여 모범을 보이고, 존경을 받을 수 있도록 노력하도록 되어 있고, 제63조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에는 임직원이 직장 내에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화 시키는 행위를 다른 직원 뿐 아니라 협력사 직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니된다. 라고 되어 있다.

또한 진흥원 「갑질근절 이행지침」 제5조 판단 기준에 따르면 ① 갑질 여부는 공개된 장소 여부, 근무시간 여부, 대안이 없는 불가피한 행위 여부, 업무 내용, 그간 당사자와의 관계 등 당시 상황, 공사(公私)의 구분, 관련 법규, 인권 존중의 원칙과 공동체 의식 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 라고 되어 있으며, ② 주요 유형별 갑질 판단 기준으로 ‘외모와 신체를 비하하는 발언, 욕설·폭언·폭행 등 비인격적인 언행을 하였는지 여부’, ‘정당한 사유 없이 불필요한 휴일근무·근무시간 외 업무지시, 부당한 업무배제 등을 하였는지 여부’, ‘정당한 사유 없이 민원접수를 거부하거나, 고의로 지연처리 등을 하였는지 여부’, ‘의사에 반한 모임 참여를 강요하였는지, 부당한 차별행위를 하였는지 여부’ 등을 규정하고 있다. 또한 제6조에서 금지사항 준수 항목으로는 비인격적 대우 관련하여 ‘하급자 등의 인격이나 외모 등을 비하하는 행위를 하여서는 아니 된

다.’ ‘하급자 등에게 욕설·폭언·폭행·불필요한 신체접촉 등 모욕적 언행을 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고, 업무 불이익 금지 관련하여 ‘하급자나 위탁업체에게 정당한 사유 없이 휴가기간·심야 등 사회통념상 근무가 적절하지 않은 시간대에 업무지시를 하여서는 아니 된다.’, ‘하급자 등에게 합리적 이유 없이 업무배제 등의 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다. 또한 부당한 민원 대응 금지 관련하여 ‘제기된 민원에 대해 정당한 사유 없이 고의적으로 민원처리를 지연하거나 떠넘기는 등의 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고, 기타 금지 사항으로 ‘특정인을 차별하거나 따돌리는 등의 행위를 하여서는 아니 된다.’ 및 ‘소속 직원이나 위탁업체 직원을 본인의 의사에 반하여 회식 등 모임에 참여토록 강요하는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

그런데 이번 감사 결과 ▲▲ 본부장은 다음과 같이 관련 규정을 위반 하였다.

1) 내부 갑질

가) 사회통념상 근무가 적절하지 않은 시간대에 업무지시

◇◇◇는 2019년 ▲▲ 본부장이 소속된 ●●●부 내 ●●●●팀의 팀장으로 업무를 하고 있었다. 2019년 당시 해당 팀의 G2Festa 행사는 순천에서 2019. 11. 1.(금)부터 2019. 11. 3.(일)까지 예정되어 있었는데, ◇◇◇ 팀장은 행사 이틀째인 2019. 11. 2.(토)이 어머님 기일 1주이니 참석하기 어렵겠다고 ▲▲ 본부장에게 의사를 전달하였다. 그런데도 ▲▲ 본부장은 본인 스스로 문답에서 팀장이 꼭 참석해야 할 정도로 중요하지 않은 행사라고 얘기한 해당 행사에 ◇◇◇ 팀장의 요청을 거절하고 참여하게 하였다. 이러한 사실을 알게 된 팀원은 “어머님 기일까지 출장 가게 한 것은 너무하다”고 생각했었다고 증언하였다.

이에 따라 「갑질근절 이행지침」 제6조 ‘사회통념상 근무가 적절하지 않은

시간대에 업무지시'를 하여서는 아니 된다는 규정을 위반하였다.

나) 모욕적 언행 및 합리적 이유 없이 업무배제

2019. 11. 2. 위 순천 G2Festa 행사 후 저녁 자리에서 ◇◇◇ 팀장이 ▲▲ 본부장에게 “결재의 어려움”, “말도 힘들게 하지 말라”는 등의 항의를 하다 언성을 높이게 되었다. 그 후 2019. 11. 7.(목) ~ 11. 8.(금) 진흥원 워크숍 때까지도 ▲▲ 본부장은 ◇◇◇ 팀장이 보고를 하러 들어가면 “그 전에 해야 할 거 있지 않아요?”라며 사과를 요구하고 보고를 받지 않았다. 여러 증언에 의하면 서너 차례 ◇◇◇ 팀장이 상급자인 ▲▲ 본부장에게 보고를 위해 들어가 “보고하러 왔습니다.”라고 말해도 못 들은 척 묵묵부답 하여 ▲▲ 본부장 앞 테이블 의자에 앉아 한참 기다리다 그냥 나오기도 하였다.

또한 ▲▲ 본부장은 2019. 9. 25. 오전 9시 경 본부장 자리에서 넥스트콘텐츠페어¹⁶⁾(NCF) 준비가 늦는다고 ○○○ 팀장(●●● 내 ●●●●)에게 “그래가지고 팀원들이 팀장을 따르겠느냐?”, “명예의 전당 일을 겪고도 정신을 못 차렸느냐?¹⁷⁾”고 질책하였다. 2019. 10. 2. 오후 5시 반 경 뮤콘¹⁸⁾ 연계 지역 음악창작자 공연 진행을 위한 위탁사 관리 관련하여 통화를 하면서도 ▲▲ 본부장은 ○○○ 팀장에게 재차 “명예의 전당 일을 겪고도 정신을 못 차렸느냐?” 라고 당시 업무와 상관없는 2018년 보직해임 건을 연결해 비아냥거리 ○○○ 팀장은 참기 어려운 모욕감을 느꼈다.

이러한 사실을 볼 때 ▲▲ 본부장은 「갑질근절 이행지침」 제6조에서 금지사항 준수 항목 중 ‘모욕적 언행’, ‘하급자 등에게 합리적 이유 없이 업무배제’, ‘특

16) 지역 공동관, 지역소재기업 대표 문화콘텐츠 전시, 체험 및 홍보를 하는 지역콘텐츠 전시회임

17) 2018년도 국정감사에서 동년 8월에 개관한 e스포츠명예의전당 기재 내용 오류가 지적되어 담당인 ○○○ 팀장이 사실상 보직 해임된 건

18) 음악 장르의 인디가수 양성 지원사업

정인을 차별하거나 따돌리는 등의 행위' 등을 하여서는 아니 된다는 규정을 위반하였다.

다) 지위를 이용한 근무환경을 악화

▲▲ 본부장은 메타버스 포럼을 위한 준비 회의를 여러 번 진행해 왔다. 당초 부원장이나 메타버스전략단에 포럼을 2021년 7월에 개최할 계획을 보고 하였으나 일정이 늦어져 8월에 개최되었다. 2021. 8. 24. 두 개 분과와 25일 한 개 분과로 열린 하루 전날인 8. 23. ▲▲ 본부장, 츠투츠팀장, ☆☆☆ 부장, ㅋㅋㅋ 과장이 함께한 회의 자리에서 ▲▲ 본부장은 포럼원 구성이 본인 의사대로 진행되지 않았고, 포럼 구성원과 일정이 부원장님과 메타버스전략단에 보고되지 않았다는 이유로 첫 포럼을 취소하도록 하였으나, 이미 참석자들에게 회의가 공지되어 취소는 어렵다고 담당자들이 읍소하여 포럼 대신 준비 회의로 진행하기로 하였다. 그리고 ▲▲ 본부장은 이 준비회의 구성원 중 한명으로 가상현실콘텐츠 산업협회 ▲▲▲ 전 회장의 참석을 세 번 주장하였다. 이에 대해 ☆☆☆ 부장은 현 회장이 참여할 예정이고, 전 회장이 메타버스 전문가로 생각하지 않아 전 회장의 포럼 포함 요청에 강력하게 반발하며 큰 소리로 “공과 사를 구분하라”¹⁹⁾는 말을 남기고 회의 자리에서 떠났다. 그다음 날인 2021. 8. 24. 위 회의를 위해 서울에 도착한 ☆☆☆ 부장은 ▲▲ 본부장이 이틀간 출장 결재를 하지 않는다는 연락을 담당 팀장(츠투츠팀장)로부터 받았다. 이어 츠투츠팀장은 ☆☆☆ 부장에게 “부원장님께 2인 이상 출장에 대한 사전 보고가 없었으니 회의 당 1인씩만 참석하도록 해라”²⁰⁾는 ▲▲ 본부장의 지시를 받았다고 알려주었다. 이에 24일 출장

19) ▲▲▲ 전 회장은 ▲▲ 본부장이 2000년에 게임종합지원센터에 입사했을 당시의 기관장

20) 2021.8.19. 코로나19 관련 게시판의 출장 안내에서는 사회적거리두기 4단계 지역 국내출장을 금지(불가피할 경우 필수인원 1인으로 제한)하고 있었고, 부원장(당시 원장 대행)께 보고 후 2인 이상이 출장가고 있었다.

기안을 다시 올리고 포럼 총괄 담당자인 ☆☆☆ 부장은 그 동안 장기 휴직으로 휴가가 3.25일밖에 없음에도 하루를 휴가 내어 25일 회의에 참석하게 되었다. ▲

▲ 본부장은 한 회의 당 담당자 한 명을 참석라고 지시 하였으나, 스스로 25일 한 개 회의에는 ㅋㅋㅋ 과장과 ㄱㄱㄱ 주임 두 사람이 참여할 수 있도록 출장 결재를 하였다. ▲▲ 본부장 본인은 부원장님이 시차를 신청하여 진흥원에 부재한 경우에도 카톡으로 보고 후 출장을 가기도 한 점을 미루어 볼 때 ☆☆☆ 부장의 출장도 유사한 방법으로 처리할 수 있었다. 그러나 ☆☆☆ 부장의 회의 건에 대해서는 코로나를 이유로 출장을 금지하고 얼마 남지 않은 개인 휴가를 사용하여 회의에 참석하는 결과를 초래하게 하였다.

2019. 10. 4. 열린 넥스트콘텐츠페어(NCF) 개막 하루 전날인 2019. 10. 3. ▲

▲ 본부장은 전날 인터뷰를 실시한 부산지역방송사 KNN과의 저녁 식사 자리에 ○○○ 팀장이 참석할 것을 요구하였다. 이에 대해 ○○○ 팀장은 “다음날 행사 준비를 해야 하니 어렵겠습니다.”라고 두 번 거부하였으나 ▲▲ 본부장은 결국 술자리에 참석하게 하였다.

▲▲ 본부장은 회의에서 본인의 의견과 다른 경우 농담조 또는 비아냥거리는 말투로 본인의 의견을 고수하거나, 코로나를 이유로 출장 금지하거나, 진도와 일정 체크 등 관련 사항들을 통해 본인 의견을 관철시키는 과정에서 일부 부서원은 마음에 상처를 받기도 하였다. 특히 마음에 들지 않는 팀장이나 팀원들에 대하여는 일정과 진도를 과도하게 체크하면서 지능적으로 괴롭혔다는 증언도 있었다.

또한 “염소탕이나 개 먹고 싶은데 못 먹는 사람이 있다. 반찬투정 한다.”라고 하거나, “내가 싫어서 술을 안 마시는 거냐?”, “네가 뭘데 본부장은 접대하느라 술을 마시는데 너는 안 마시냐?”라고 하거나, 해외 출장 저녁 자리에서 여직

원에게 “왜 넌 혼자 술 안 마시고 안 취해서 웃지도 않고 앉아 있냐?”라고 하였다. 당사자의 증언이 있었다. 특히 ▲▲ 본부장이 폭탄주를 말기 위해 술잔을 거둔 후 빈 잔을 본인 앞에 모아 두고 아직 다 마시지 못한 사람을 쳐다보며 “천천히 마셔 기다릴게.” 라고 얘기한 것에 대해 ▲▲ 본부장은 속도 조절을 위해 쉬어가자는 의미라고 대답한 반면, 이를 당하거나 옆에서 본 사람들은 빨리 마시라는 취지로 이해하고 있었다. 본부 회식에서는 건배사를 하게 하고 삼행시 짓기를 하여 초임 주임의 경우 건배사 세 개 정도를 사전 검색해 준비 하는 등 ▲▲ 본부장은 기억을 못하거나 농담으로 한 말이라고 하지만, 본인의 의사와 관계없이 부하직원의 마음에 상처를 주거나 부담을 주는 행동을 하였다.

이에 따라 「취업규칙」 제63조 ‘지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화 시키는 행위를 하여서는 아니된다.’는 규정을 위반 하였다.

2) 외부 갑질

▲▲ 본부장은 2021년 넥스트콘텐츠페어(NCF) 개최 지원사업에 부산 지역이 선정된 직후²¹⁾ 부산시에서 배포한 보도자료가 2021. 6. 29. 기사화되자 ▽▽▽ 팀장을 통해 담당자인 트트트 부장에게 부산시 담당 공무원을 진흥원 본원이 있는 나주로 오게 해 소명하라고 지시하였다. 이에 트트트 부장은 ▲▲ 본부장, ▽▽▽ 팀장과 함께한 회의에서 ① 선정 결과가 우리원 홈페이지에 이미 공고되었고 ② 해당 보도자료와 포스터는 제안서에 있던 내용을 그대로 보도자료에 사용한 것으로 나주까지 오게 하는 것은 과한 조치라며 만류하였다. 그러나 결국 주관기관인 벅스코 담당 실장과 부장이 부산에서 나주 본원으로 와서 ▲▲

21) 넥스트콘텐츠페어 주관대행서 선정 결과보고는 2021.6.24. 게재 되었고 계약은 2021.7.1.부터 체결 됨

본부장에게 사과하였다.

2019. 4. 3. 사업변경 협의를 위해 전북진흥원 ㄱㅇㅇ 원장과 ㅎㅎㅎ 팀장이 나주에서 열린 오전 10시 회의에 참석 하였다. 그날 오후 3시 경 사업변경이 승인이 되었고, 저녁 식사를 하였는데 ㄱㅇㅇ 원장과 ▲▲ 본부장은 함께 하였으나 ㅎㅎㅎ 팀장은 밖에서 대기하고 있었다. 식사 후 식당에서 나오며 ▲▲ 본부장은 밖에서 대기하고 있던 ㅎㅎㅎ 팀장에게 “너 아직도 안 짤렸냐?”라고 얘기 하였다. 이에 대해 ▲▲ 본부장은 기억나지 않는다고 진술하였으나, 피해자인 ㅎㅎㅎ 팀장은 술기운에 한 얘기 일 것이라고 하면서도 해당 내용을 기억하고 있었다.

이에 따라 ▲▲ 본부장은 ‘임직원이 직장 내에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 다른 직원뿐 아니라 협력사 직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니된다.’라는 「취업규칙」 제63조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 규정을 위반하였다.

관련자 의견 및 검토결과

위 “가항”, “다항” 관련하여 ▲▲ 본부장은 출장 시 전일 근무시간 중 이동이 가능한 것으로 잘못 알고 있었고, 출장신청서에 사유 등을 명시해야 하는 줄 모르고 있었으며, 선결제의 경우 업무추진비 세부집행지침에 대한 이해가 부족하였다고 하면서, 규정 위반 사실과 잘못을 인정하였다.

위 “나항” 관련하여 ▲▲ 본부장은 사례금을 받고 통장을 확인하지 않아서 신고 대비 초과금액을 수령한 사실을 몰랐다고 변명하고 있으나, 청탁금지법 제 10조 제2항 등 관련 규정에 사례금 총액 및 상세 명세를 신고하도록 명확히 규

정되어 있는 점을 고려할 때 이 같은 변명을 인정하기 어렵다.

위 “라항” 관련하여 ▲▲ 본부장은 직원들에 얘기한 개별적으로 부적절한 언행에 대해서는 대부분 기억나지 않는다고 답하였다.

◇◇◇ 팀장에게 어머니 1주기 기일 출장 건이나, 출장 이후의 보고를 안 받았다는 것에 대해서는 부인하였으나, 당시 복수의 사업 담당자로부터 증언이 있었다. ○○○ 팀장에게 명예의 전당 관련된 얘기로 모욕감을 준 것에 대해서는, 명예의 전당 사건 당시 어려움에 처했을 때 ▲▲ 본부장이 도우려 애썼다고 답변 하였다. KNN과 저녁 식사 자리 참석을 요구한 것은 ○○○ 팀장 본인의 선택권이라고 얘기하고 있으나 두 번의 거절 이후 재차 참석을 요구하여 더 이상 선택권이 없었던 것으로 보이며, ▲▲ 본부장의 생각과 관계없이 피해 당사자인 ○○○ 팀장은 ▲▲ 본부장이 한 여러 언행의 피해자이다.

▲▲ 본부장은 다른 의견에 대해서 본인 의견만 옳다고 일방적으로 주장하였다는 증언을 부인하면서, 본인 의견이 관철되지 않아도 그 대안이 충분하다면 그 방식대로 추진하였다고 답변하였다. 그러면서도 본인이 너무 직설적으로 얘기한다는 얘기를 들었고, 농담이나 냉소적인 비아냥에 대해서 직원들이 심리적으로 괴로워하는 것에 대해서는 건네 들어 간접적으로 느낀 적이 있었고, 농담이라도 조심 해야겠다는 생각을 하고 있었다고 답변 하였다.

●●●와 사전 협의 없이 보도자료가 나간 부산 벡스코 직원의 나주 회의 관련해서는 일정이 확정되지도 않은 내용이라고 주장하였으나, 제안서의 포스터 시안만 다를 뿐 날짜는 동일하게 2021. 11. 11. ~ 11. 13.까지 진행되어 대면하여 항의하지 않아도 협의와 주의가 가능한 사안으로 보인다. 또한, 지역 진흥원 팀장에게 음주 후 부적절한 언행에 대해 ▲▲ 본부장은 기억나지 않는다고 답하면서 해당 팀장과 현재도 좋은 관계를 유지하고 있음을 역설하였으나, 진흥원

팀장이 지역진흥원 담당자에게 술 취해 “너 아직 안 짤렸냐?”라는 얘기를 하는 경우에 대해서는 잘못된 것이라고 답하였다. 해당 지역 진흥원 ㅎㅎㅎ 팀장은 ▲▲ 본부장이 술 취했기 때문에 그랬을 것이라고 이해하려 하고 있으나 당시 상황을 정확히 기억하고 답변했다.

문책요구 양정 위와 같이 복무 신청 및 결재권자 승인을 받지 않고 근무지를 무단 이탈하거나, 외부강의 사례금을 축소 신고하거나, 업무추진비 집행 시 참석자를 허위로 기재하거나 내외부에 갑질을 하는 등 관계 법령과 규정을 준수하지 않은 위 사람의 행위는 진흥원의 「인사규정」 제22조, 「임직원행동강령」 제10조, 제25조의2, 「취업규칙」 제7조 및 제63조 「청탁금지법」 제10조 및 같은법 시행령 제26조 등을 위배한 것으로, 진흥원 「인사규정」 제39조에 따른 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

인사팀은 「청탁금지법」 및 「임직원행동강령」 등을 위반한 ●●● ▲▲을 진흥원 「인사규정」 제39조의 규정에 따라 징계처분(중징계 : 정직)하시기 바랍니다.(징계)

한국콘텐츠진흥원

환 수 · 통 보

제 목	복무 태만
소 관 부 서	인사팀, 재무팀
조 치 기 관	한국콘텐츠진흥원
내 용	

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’이라 한다)은 출장을 갈 경우 사전에 여비를 산정하여 출장신청서를 작성하고 사후에 결과보고서를 통해 결과를 보고한다.

2. 관계법령 및 판단기준

진흥원 「인사규정」 제22조에 따르면 직원은 직장을 무단으로 이탈하여서는 아니 되고, 진흥원이 내부망에 게시한 ‘복무방침²²⁾에 따르면 직원이 출장을 위해 하루 전에 이동할 경우 출장신청서에 그 사유를 기재하도록 되어 있으므로, 출장신청서에 전일 이동 유무 및 그 사유를 기재하여 승인을 받은 후 전일 출장지로 이동하여야 했다.

진흥원 「여비지급규칙」 (이하 “여비규칙”) 제8조²³⁾에 따르면 식사가 제공되는 경우 해당 식수만큼 식비를 차감하여 여비를 지급하도록 되어 있다

22) 복무 관련 안내(2020. 1. 8. 내부행정시스템 게시): 출장 전일 이동 시, 출장신청서에 반드시 사유를 기재하여야 함
23) 제8조(여비계산) ⑤ 식비는 출장일수에 따라 이를 지급한다. 단, 식사가 제공되는 경우 해당 식수만큼 식비를 차감하여 지급하고 ... (생략)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▲▲은 출장신청서에 전일 이동 유무 및 그 사유를 기재하지 않은 채, 다음 날(특히 금요일) 출장이 계획되어 있다는 이유로 [표 1]과 같이 2020년 7월부터 2021년 6월까지 총 15회 근무시간 중 거주지가 있는 수도권으로 이동하는 등 근무지를 무단으로 이탈하였다.²⁴⁾

[표 1] ▲▲ 본부장의 복무 부당 처리 내역(2020. 7. ~ 2021. 6.)

연번	출장일자	출장 전일 기차표 발급 내역	비고
1	2020. 07. 09.(목)	2020. 07. 08.(수) 나주 16:28 → 행신 19:01	복무 미처리 ²⁵⁾
2	2020. 08. 06.(목)	2020. 08. 05.(수) 나주 16:28 → 용산 18:32	
3	2020. 08. 21.(금)	2020. 08. 20.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
4	2020. 08. 28.(금)	2020. 08. 27.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
5	2020. 09. 04.(금)	2020. 09. 03.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
6	2020. 12. 04.(금)	2020. 12. 03.(목) 나주 16:28 → 행신 19:01	
7	2021. 01. 15.(금)	2021. 01. 14.(목) 나주 14:20 → 용산 16:30	
8	2021. 01. 22.(금)	2021. 01. 21.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
9	2021. 03. 05.(금)	2021. 03. 04.(목) 나주 16:27 → 용산 18:31	
10	2021. 03. 12.(금)	2021. 03. 11.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
11	2021. 03. 25.(목)	2021. 03. 24.(수) 나주 16:27 → 행신 19:02	
12	2021. 05. 14.(금)	2021. 05. 13.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
13	2021. 05. 18.(화)	2021. 05. 17.(월) 나주 16:27 → 행신 19:02	
14	2021. 06. 04.(금)	2021. 06. 03.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	
15	2021. 06. 11.(금)	2021. 06. 10.(목) 나주 16:27 → 행신 19:02	

자료: 국무조정실 송부자료 및 진흥원 자료 재구성

2019. 11. 4. 전남정보문화산업진흥원(전남 나주 소재) 외부강의 시에는 연가·출장 등의 복무 처리를 하여야 하는데도, 외부강의 신고만 하고 복무처리 없이 출강하였다.

또한 [표 2]와 같이 2019년부터 2021년 10월까지 총 15건의 출장에서 업무 추진비를 사용하여 식사를 하였음에도 식비 공제를 하지 않고 식비 건당 20,000

24) ▲▲의 거주지는 경기도 고양시 일산동구 마두동이며, 15회 중 11회가 금요일 출장임

25) 카드인식시스템을 설치·운영하고 있으나, 나을 때는 카드를 인식하지 않아도 자동으로 문이 열리는 시스템으로 마지막 카드 인식 기록을 퇴근시간으로 보기 어려움. 다만, 이동(진흥원→나주역) 소요시간(버스 30분)을 고려할 때, 최소 16시(2020. 1. 14.(목)의 경우 13시 50분)에는 퇴근한 것으로 추정됨

원을 전액 수령하였다.

[표 2] 식비 공제 없이 여비 수령 내역

연번	출장일자	출장지	식비 수령액(원)	업무비 사용액(원)	추가 지급액(원)	사용내역
1	2019. 5. 2.	서울	20,000	62,800	6,600	음악창작소 활성화 방안 관련 업무추진비 사용
2	2019. 6. 14.	서울	20,000	35,100	6,600	국회 토론회 사전 미팅 관련 업무추진비 사용
3	2019. 8. 16.	서울	20,000	43,000	6,600	차이나조이 협의 관련 업무추진비 사용
4	2019. 8. 29.	서울	20,000	59,000	6,600	지스타 협의 관련 업무추진비 사용
5	2019. 11. 21.	서울	20,000	51,500	6,600	융복합 회의 준비 관련 업무추진비 사용
6	2020. 4. 2.	세종	20,000	25,750	6,600	광화문 프로젝트 기획 관련 업무추진비 사용
7	2020. 7. 20.	세종	20,000	30,000	6,600	광화문 프로젝트 협상안 논의 관련 업무추진비 사용
8	2020. 9. 16.	서울	20,000	30,000	6,600	광화문 프로젝트 점검 관련 업무추진비 사용
9	2020. 9. 25.	서울	20,000	75,000	6,600	사행성 게임 범위 논의 관련 업무추진비 사용
10	2020. 10. 22.	서울	20,000	72,000	6,600	일산 뉴콘텐츠허브 현황 논의 관련 업무추진비 사용
11	2021. 3. 12.	서울	20,000	13,100	6,600	<광화문> 검토 관련 업무추진비 사용
12	2021. 3. 22.	서울	20,000	54,000	6,600	'실감서재' 콘텐츠 활용방안 논의 관련 업무추진비 사용
13	2021. 5. 20.	서울, 세종	20,000	33,000	6,600	문체부 업무보고 사항 논의 관련 업무추진비 사용
14	2021. 9. 15.	대전	20,000	23,000	6,600	대전 이스포츠경기장 행사 논의 관련 업무추진비 사용
15	2021. 10. 22.	서울	20,000	60,000	6,600	메타버스 발전방향 논의 관련 업무추진비 사용
합계					99,000	.

조치할 사항 인사팀은 출장 시 전일 근무시간 중 또는 근무 시간 후 이동하는 경우에 대해 명확한 처리기준 마련하고 이를 안내하시기 바랍니다.(통보)

재무팀은 ▲▲ 본부장이 식비 공제 없이 수령한 여비 99,000원을 환수하고 향후 출장여비 관리·지급을 철저히 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국콘텐츠진흥원

통 보 · 권 고

제 목 업무추진비, 사업진행비 사용 부적정
소 관 부 서 재무팀, 인사팀, 전략기획팀
조 치 기 관 한국콘텐츠진흥원
내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’이라 한다)은 사업과 관련하여 회의 참여자 식사를 위해 사업진행비(회의비) 및 본부장의 업무 협의를 위한 업무추진비를 집행한다. 업무추진비는 본부장/팀장이 사용한 후 본부장/팀장이 전결하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

진흥원 「업무추진비 세부 집행지침」 제2조에서는 회의비, 업무추진비를 적용 대상으로 하고 있다. 제3조 사용방법에서는 “투명한 사용을 위해 사적인 용도로 사용하거나 비공식적인 접외·접대, 업무와 관련 없는 내부직원 격려 등에 대한 사용은 제한”하고 있다. 제5조에서는 10일 이내에 정산 하고, 업무추진비 등을 사용할 때에는 건별·일자별로 집행대상의 소속·직급 및 성명 등을 명확히 기재하도록 되어 있다.

「임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용 금지)에서는 “업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 사적 용도로 사용하여 소속기관에 재산상

손해를 입혀서는 아니 된다.”라고 규정하고 있고 <별표 2> 의 1에서 음식물(제 공자와 공직자 등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것) 에 대해서는 3만원(1인)을 한도로 하고 있다.

기획재정부는 2020년 한시적으로 정부 차원의 경기 부양 등을 위해 업무추진비 선결제를 일부 허용하였는데, 기획재정부 「2020년 예산 및 기금운용계획 집행지침」²⁶⁾에 따르면, 선결제 시 지출목적, 예상금액, 장소 등에 대해 사전 결재를 받도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▲▲은 정부 방침을 따른다는 이유로²⁷⁾, [표 1]과 같이 선결제에 대한 사전 결재를 받지 않은 채 대계수산(전남 나주 소재)에서 2회(2021. 5. 6.(목), 2021. 6. 21.(월)) 총 620,000원을 업무추진비²⁸⁾로 선결제하고, 허위로 참석자를 기재하여 식사한 것으로 정산하였다.²⁹⁾

[표 1] 선결제 업무추진비 허위정산 내역

사용일시 (사용장소)	사용목적	집행액(원)	참석자 현황	
			증빙서류상 참석자	실제 참석자
2021.5.6.(목) (대계수산)	지역 거점기관 활성화 방안 논의	300,000	(내부 8) ▲▲, ▽▽▽, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (외부 2) 000, 000	없음 (미사용)
2021.6.21.(월)	메타버스	320,000	(내부 4) ▲▲, 000, 000, 000	없음

26) 기획재정부 ‘2020년 예산 및 기금운용계획 집행지침’

업무추진비 지출시, 연내 지출목적·장소·금액 등이 예측 가능한 경우 아래의 절차를 준수하여 해당 업체에 선결제 할 수 있다. 단, 선결제 및 사후정산은 정부구매카드를 사용하여야 한다.(생략)

· 지출목적·예상금액·장소 등 지출 관련 기본정보에 대해 사전에 내부결재를 받아야 한다.

· 선결제시 해당 업체와 사용기간·금액·사후 정산절차 등에 관한 증빙서류를 작성하여야 한다.

· 실제로 업체를 이용한 후에는 사용금액·장소·일시·참석자 등 업무추진비 공통지침에 따른 증빙서류를 보완해야 한다.

27) 코로나19 상황에 따른 선결제는 기재부가 2020년도 예산집행지침에 한정하여 허용하였으며, 진흥원 회계부서는 선결제에 따른 사후관리 불투명성 등에 따라 선결제를 실시하지 않기로 내부 방침을 세웠었다고 진술함(경영지원팀 예산총괄 과장 김태희)

28) 진흥원은 본부장급에게 연간 480만 원의 업무추진비를 배정하고 있음

29) ▲▲은 대계수산에서 선결제한 62만원을 아직 사용하지 않았다고 진술함

사용일시 (사용장소)	사용목적	집행액(원)	참석자 현황	
			증빙서류상 참석자	실제 참석자
(대계수산)	시범도시 사업논의		(외부 7) 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000	(미사용)
합계		620,000	-	-

자료: 국무조정실 송부자료 및 진흥원 제출자료 재구성

또한 ▲▲은 [표 2]와같이 업무추진비를 사용하여 다수의 초과 또는 허위집행한 사실을 확인 하였다. 일자별 부당사용 내역은 다음과 같다.

① 2020. 5. 14. ▲▲은 수산해물에서 외부 참가자 없이 내부 참가자 6명만이 참석하여 사업진행비를 사용하여 기준 최고 금액인 180,000원(1인당 3만원 × 6명)에서 73,000원을 초과하여 부적정하게 집행하였다.

[표 2] 업무추진비 정산 시 참석자 허위기재 내역

연번	구분	사용자	사용처	금액(원)	사용일자	예산과목	실제 참석자 수(명)	환수대 상액(원)
①	초과 사용	▲▲,▽▽▽	수산해물	253,000	2020.05.14.	사업진행비	내부(6)	73,000
②	초과 사용	▲▲,▽▽▽	해미연	252,000	2020.06.09.	사업진행비	내부(2)외부(3)	102,000
	초과 사용	▲▲,▽▽▽	해미연	270,000	2020.06.16.	사업진행비	내부(2)외부(5)	60,000
③	허위 사용	▲▲	(주)동해안	248,000	2020.09.18.	사업진행비	내부(1)외부(5)	248,000
④	초과 사용	▲▲,▽▽▽	(주)철철	330,000	2020.11.13.	사업진행비	내부(3)외부(4)	120,000
⑤	허위 사용	▲▲	대계수산	120,000	2021.01.13.	업무추진비	내부(2)외부(1)	30,000
⑥	초과 사용	▲▲,▽▽▽	연방죽참숯 불구이	150,000	2021.01.19.	사업진행비	내부(2)외부(2)	30,000
⑦	허위 사용	▲▲	평양식당	158,000	2021.03.05.	업무추진비	내부(1)외부(3)	신고
⑧	허위 사용	▲▲	웅기그룹	80,000	2021.04.27.	사업진행비	내부(2)	80,000
⑨	허위 사용	▲▲	대계수산	119,400	2021.05.12.	업무추진비	내부(1)외부(3)	-
⑩	허위 사용	▲▲	남평한우촌	377,890	2021.06.21.	업무추진비	내부(5)	227,890
⑪	허위 사용	▲▲	마포머구리	125,000	2021.07.02.	업무추진비	내부(1)외부(3)	5,000
합계								970,890

② 2020. 6. 9.과 2020. 6. 16.에 [표 5]와 같이 당초 사업진행비 집행을 계획할 때에는 2021. 6. 9.에는 내부 회의 참여자 6명이, 2021. 6. 16.에는 4명이 참석

하는 것으로 기안하였으나, 실제로는 ▲▲ 본부장과 ▽▽▽ 팀장만 참석하였고 외부인은 각각 3인과 5인이 참석하였다. 그 결과 2021. 6. 9.에는 기준 최고 금액을 102,000원 2021. 6. 16.에는 60,000원을 초과하여 부적정하게 집행하였다.

[표 3] 사례 ②의 세부 내역

(단위: 원)

구분	내부		외부(B)	합계(A+B)	집행액	환수 대상액
	계획기안	실제(A)				
2020.06.09.	6명	2명(▲▲, ▽▽▽)	3명	5명(기준최고금액 150,000원)	252,000	102,000
2020.06.16.	4명	2명(▲▲, ▽▽▽)	5명	7명(기준최고금액 210,000원)	270,000	60,000

③ 2020. 9. 18. ‘5G 실감콘텐츠 기획홍보 및 시연콘텐츠 제작운영 최종 기획안 회의 결과’ 보고에서 회의는 10:00부터 12:00까지 광화문 분원에서 개최 되었다. 그런데 처리된 사업진행비 증빙 영수증은 ▲▲ 본부장이 본인 카드로 서울 마포구 동교동에 있는 동해안에서 21:13에 결재하여 해당 회의와 관계없이 사용하였다. 또한 회의 참가자였던 ▲▲ 본부장 이외의 실감콘텐츠팀 직원 5명은 모두 저녁 식사 자리에 참석하지 않았다고 확인하여 결과적으로 사업진행비를 전액 허위로 집행하였다.

④ 2020. 11. 13. 철철(서울 종로구 소재)에서 사용한 사업진행비는 ▲▲ 본부장과 ▽▽▽ 팀장 등 내부 3인이 참여하였다. 외부 4인이 모두 참여 하였다고 해도 기준최고액 210,000원에 비해 120,000원을 초과하여 부적정 집행 하였다.

⑤ 2021. 1. 13. 대계수산(전남 나주 소재)에서 ▲▲ 본부장은 업무추진비로 사용한 내부 2명 외부1명 총 3명이 참석한 식사비용이 기준금액을 초과하자, 참가하지 않은 내부 인원 1명을 추가해 결과보고 하여 업무추진비를 허위로 집행 하였다.

⑥ 2021. 1. 19. 연방죽참숯불구이(전남 나주 소재)에서 150,000원을 사업진

행비로 집행하면서 기준 최고 금액을 3만원 초과하여 부적정 집행하였다.

⑦ 2021. 3. 5. ▲▲ 본부장은 평양식당(서울 용산구 소재)에서 참석자 6명 (▲▲ 본부장, ㄴㄴㄴ 라이엇게임즈 실장, ㄷㄷㄷ 크래프톤 실장, ㄹㄹㄹ 카카오 게임즈 팀장, ㄱㄱㄱ 네오위즈 팀장, ㅂㅂㅂ 가천대 교수)이 참석한 업무 추진비를 사용한 것으로 결과보고 하였다. 이는 2020. 12. 24.부터 2021. 5. 3.까지 「사회적거리두기 방역지침」의 5명 이상 사적모임 금지 원칙을 위반한 것이다. 이에 대해 ▲▲ 본부장은 본인이 사후 확인 결과 ㄹㄹㄹ 팀장과 ㅂㅂㅂ 교수는 식사 하지 않았던 것으로 얘기하고 있다. 이는 국무조정실 조사에서 한 답변을 번복한 것으로 명확한 사실관계 확인이 곤란하다.

⑧ 2021. 4. 27. ▲▲ 본부장과 ㄱㄱㄱ 주임은 선정릉역 부근에 있는 스코넥 엔터테인먼트에서 오후 13:00부터 회의를 위해 오전 8시 47분 동일 KTX를 타고 나주에서 용산으로 이동하였다. 용산역 도착시간은 10시 58분이었다. ▲▲ 본부장과 ㄱㄱㄱ 주임은 용산역에서 선정릉역 인근으로 이동하여 근처에 있는 라마다호텔 별관 식당에서 식사를 한 후 12:30에 2명이 80,000원을 사업진행비로 사용하였다. ▲▲ 본부장은 해당 영수증과 해당 식사에 대한 기억이 없다고 증언하였으나 ㄱㄱㄱ 주임은 해당 건을 인정하였다. 본 건은 ▲▲ 본부장이 회의 시작 전 담당자와 출장지에서의 점심 식사비를 사업진행비로 처리한 허위 집행건으로 전액 환수 대상이다.

⑨ 2021. 5. 12. ▲▲ 본부장은 대계수산(전남 나주 소재)에서 12:21 업무추진비 119,400원을 사용하고 내부 3인을 포함하여 총 4명이 식사한 것으로 결과보고 하였다. 그러나 내부 3인은 해당 식사에 참여하지 않았다고 증언 하였다. 이에 ▲▲ 본부장은 ㅂㅂㅂ, ㅅㅅㅅ, ㅈㅈㅈ 총 4명 식사에 참석 했다고 번복하여 진흥원에 허위로 결과보고 하였다.

⑩ 2021. 6. 21. ▲▲본부장은 업무추진비로 남평한우촌(전남 나주 소재)에서 377,890원을 사용하면서 내부 5명 외부 8명이 참석하여 총 13명이 식사한 것으로 업무추진비 지출명세서를 작성 보고하였다. 그러나 ▲▲ 본부장은 내부 5명만 참석한 식사였다고 증언 하여 기준 최대 금액을 227,890원 초과하여 업무추진비를 허위로 과도하게 집행하였다.

⑪ 2021. 7. 2. ▲▲ 본부장은 마포머구리(서울 마포구 소재)에서 125,000원을 사용하면서 외부인 4명과 함께 총 5명이 식사한 것으로 업무추진비 지출명세서를 작성 보고하였다. 이에 대해 ▲▲ 본부장은 실제 당초 외부 4인과는 회의를 했으나 식사는 그와 별개로 가천대 ㅂㅂㅂ 교수, 충남정보화산업진흥원 ㅅㅅㅅ 본부장, 라우드커뮤니케이션 ㅈㅈㅈ 대표와 식사하였다고 번복하여 5,000원을 초과 집행하였다.

[표 4] 환수 대상액

환수 대상자	환수액(원)
▲▲	1,210,890
▲▲, ▽▽▽	385,000
합계	1,595,890

조치할 사항 감사실은 국무조정실 진술과 다른 2021년 3월 5일 방역지침을 위반한 6명을 서울특별시 용산구청장에게 “신고”

재무팀은 부적절하게 집행한 ▲▲ 본부장의 업무추진비 1,210,890원을 환수하시기 바랍니다. 또한 ▲▲ 본부장과 ▽▽▽ 팀장이 참여한 식사에 대한 부적정사용분 385,000원을 두 사람에게 적정 배분하여 환수하시기 바랍니다.(통보)

인사팀은 사업진행비를 부적절하게 사용한 ●●●●●팀 ▽▽▽ 팀장에게 주의조치 하시기 바랍니다.(주의)

전략기획팀은 업무추진비지출품의서 전결자를 차 상위자로 변경하는 것을 검토 하시기 바랍니다.(권고)

한국콘텐츠진흥원

주 의 · 통 보

제 목 자산 취득 및 관리 부적정

소 관 부 서 인사팀, 운영지원팀

조 치 기 관 한국콘텐츠진흥원

내 용

1. 업무개요

실감콘텐츠팀은 광화시대 사업을 진행하며 “5G실감콘텐츠 기획홍보 및 시연콘텐츠 제작운영 위탁용역”(2020. 8. 20. ~ 2021. 3. 26.)을 (주)지OO이 공동수급체로 포함된 위탁컨소시엄을 통해 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

2019년도와 2020년도 「예산편성 및 집행지침」에는 구매단가 10만원 이상의 비소모성 물품은 재물조사 대상으로 자산취득비(430.01)에 계상하도록 명시하고 있다. 2019년도 「재무5.0」부터는 “부득이한 사정으로 자산취득비 외의 예산계정으로 자산을 취득하게 된 경우, 인사팀(자산 관리부서)과 반드시 협의를 하여야하며 기존 자산취득 절차와 동일한 기준으로 검수절차 진행 및 자산등록을 필수로 해주셔야 합니다” 라고 명시되어 있다. 또한 2020 예산편성 및 집행 Q&A에서도 일반용역비로 자산을 구매하는 것에 대해 원칙적으로 자산은 자산취득비(430.01)로 구매해야 하며, 불가피하게 사업수행에 필요한 자산을 일반용역비(210.14), 관리용역비(210.15), 일반연구비(260.01)에 포함하여 용역을 진행 하

거나 시설장비유지비(210.09)로 구매해야 하는 경우에는 반드시 사전에 자산관리를 총괄하는 담당자와 협의 하도록 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 실감콘텐츠 사업팀은 위탁사가 주문형 맥북과 회의를 위한 테이블, 의자 등의 기자재를 구입 하도록 하였다. 해당 맥북은 사업 추진에 필요하여 오랫동안 검토 후 구매 하였고³⁰⁾, 비품은 광화문 분원 15층 회의 공간에서 위탁사와 외부 전문가들의 사무 공간에 사용하였다. 또한 맥북과 비품 모두 5~6개월 렌탈하는 경우 비용이 구매시 보다 더 커 구매가 합리적이라고 판단할 수 있다.

그러나 실감콘텐츠팀은 감사가 진행 중인 때까지 이들 모두 자산 등록을 하지 않은 채 맥북은 ▲▲ 본부장이 사용하고 테이블, 의자는 보관 장소가 없어 위탁사인 (주)지OO의 사무실에 보관하고 있어 “부득이한 경우 위탁용역비로 자산을 구매하더라도 자산취득 절차와 동일한 기준으로 검수절차 진행 및 자산등록을 필수로 해주어야 한다”는 지침을 위반하였다.

조치할 사항 인사팀은 복수의 사업 담당자가 광화시대 업무를 함께 담당하고 있는 실감콘텐츠팀에 자산구매 절차와 사후 관리를 소홀히 하는 일이 없도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

운영지원팀은 해당 자산을 등록케 하고 불가피하게 위탁사업비로 기자재를 구매하는 경우 검수와 자산등록 처리 절차에 대해 전 직원에게 안내 하시기 바랍니다. (통보)

30) 부서를 옮긴 신정무 과장의 개인 맥북을 영상 확인용으로 사용하다가, 박은정 과장이 2019년 말부터 구매를 검토해 2020년 5월 경 구매기안을 함